

הכנסת העשרים וחמש

יזום: חבר הכנסת מיקי לוי

פ/25/4340

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור הפליה), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 2 בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א), אחרי "בחוק שירות הביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986" יבוא "או שירות מילואים של בן זוגם".

2. הוספת סעיף 2ב אחרי סעיף 2א לחוק העיקרי יבוא:

"איסור דרישת מידע 2ב. לא ידרוש מעסיק מדורש עבודה או מעובד, מידע על שירות מילואים אודות מספר הימים בהם העובד או בן זוגו משרתים בשירות במילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986, ולא יעשה שימוש במידע, אם הגיע לידי, בכל ענין המנוי בסעיף 2(א)(1) עד (6)".

דברי הסבר

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988, קובע הוראה לפיה אסור למעסיק להפלות בין עובדיו או מועמדים לעבודה על רקע היותם מי שמשרת במילואים, נקרא לשרת במילואים או צפוי לשרת בעתיד. בהצעת חוק זו מוצע להרחיב הוראה זו ולהחילה גם על בני ובנות זוג של משרתים במילואים, כך שמעסיקים לא יכלו להפלות עובדים שבני זוגם נקראים לשרת במילואים וייתכן שהם יצטרכו להעדר לעיתים ממקום העבודה למען צורכי הבית. מוצע גם לקבוע כי יאסר על המעסיק לדרוש מעובד או מועמד לעבודה מידע על מספר ימי המילואים

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

שלו או של בן זוגו.

הצעת חוק זו מוגשת לאחר שעובדים רבים מופלים ומפוטרים או לא מתקבלים לעבודה עקב שירותם או שירות של בני זוגם במילואים, והיא נועדה לתת מעטפת הגנה למשרתים במילואים ובני משפחותיהם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באדר א' התשפ"ד (19.02.2024)